

Amtsgericht Traunstein
Abteilung für Vollstreckungssachen
Postfach 1480
83276 Traunstein

Bahnhofstr. 20
83091 Bad Endorf

Telefon: 08039-9071541

Datum: 07.04.2026
Az.: 2026-0017-PROSA

G U T A C H T E N

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
für das als **Filze genutzte Grundstück**
in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 285
im Zwangsversteigerungsverfahren



Az. des Gerichts:
Wertermittlungsstichtag:

4 K 17/25
16.12.2025

Digitale Ausfertigung

Dieses Gutachten besteht aus 25 Seiten inkl. Anlagen.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	3
1.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	3
1.2	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	3
1.3	Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	4
2	Grund- und Bodenbeschreibung.....	4
2.1	Lage	4
2.1.1	Großräumige Lage	4
2.1.2	Kleinräumige Lage	5
2.2	Gestalt und Form	5
2.3	Erschließung, Baugrund etc.....	5
2.4	Privatrechtliche Situation	6
2.5	Öffentlich-rechtliche Situation	7
2.5.1	Baulasten und Denkmalschutz	7
2.5.2	Bauplanungsrecht	7
2.6	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation	7
2.7	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation.....	7
3	Ermittlung des Verkehrswerts	8
3.1	Grundstücksdaten	8
3.2	Verfahrenswahl mit Begründung.....	8
3.3	Bodenwertermittlung	8
3.3.1	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	8
3.4	Vergleichswertermittlung	12
3.4.1	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung.....	12
3.4.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	12
3.4.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	13
3.5	Verkehrswert	14
4	Verzeichnis der Anlagen	16

1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, unbebaut, genutzt als Filze
Objektadresse:	Flurstück 285 83224 Staudach-Egerndach
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Egerndach, Blatt 1028, lfd. Nr. 16
Katasterangaben:	Gemarkung Staudach-Egerndach, Flurstück 285, Fläche 11121 m ²

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtauftrag:	Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Traunstein vom 23.10.2025 wurde zur Vorbereitung des Versteigerungstermins die Schätzung des Verkehrswerts des oben bezeichneten Beschlagsmeobjektes angeordnet.
Wertermittlungstichtag:	16.12.2025 (Tag der Ortsbesichtigung)
Qualitätstichtag:	16.12.2025 entspricht dem Wertermittlungstichtag
Ortsbesichtigung:	Zu dem Ortstermin am 16.12.2025 wurden die Prozessparteien durch Einschreiben mit Rückschein vom 17.11.2025 fristgerecht eingeladen.
Umfang der Besichtigung etc.:	Die Besichtigung des Grundstücks erfolgte am Tag der Begehung durch den Sachverständigen und umfasste eine rein visuelle Begutachtung in einem für die Bewertung ausreichenden Umfang. Es wurden keine technischen oder geotechnischen Untersuchungen durchgeführt, und es wurden keine Bodenproben entnommen. Für die Dokumentation und fotografische Erfassung wurde ein iPhone 16 Pro verwendet. Beim Ortstermin konnten keine Grenzsteine jedoch Grenzmarkierungen gefunden werden. Die Grundstücksgrenzen wurden mithilfe der Geolokalisationsdaten aus dem BayernAtlas plausibilisiert. Die Wertermittlung basiert auf den während des Ortstermins gewonnenen Erkenntnissen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen. Sie erfolgt unter der Annahme, dass das Grundstück lastenfrei ist. Hinweise auf Altlasten, Schadstoffe oder sonstige wertmindernde Belastungen wurden beim Ortstermin nicht festgestellt. Diese Wertermittlung stellt keine geotechnische Untersuchung oder Umweltanalyse dar, sondern spiegelt den optisch erkennbaren Zustand des Grundstücks zum Bewertungstichtag wider. Hinweise auf potenzielle Einschränkungen wurden, soweit möglich, berücksichtigt.
Teilnehmer am Ortstermin:	Anwesend war der Sachverständige Herr Manfred Sedlmeier sowie der Eigentümer des Grundstücks.

Eigentümer:	Aus Gründen des Datenschutzes werden hierzu keine Angaben gemacht. – Auszug aus der Kaufpreissammlung vom 27.11.2025 vom Gutachterausschuss Landkreis Traunstein - Immobilienmarktbericht des oberen Gutachterausschusses 2024 - Marktbericht Gutachterausschuss Landkreis Traunstein - Eigene Notizen und Fotos bei der Ortsbesichtigung - Kartenmaterial BayernAtlas - Auszug Flächennutzungsplan - Eigene Marktaufzeichnungen sowie Presse- und Internetrecherchen - Unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025
Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von	Durch die Mitarbeiterin Fr. Iryna Bartashchuk wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt: - Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen Ämtern - Beschaffung der erforderlichen Unterlagen

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Es wurden insgesamt vier Ausfertigungen dieses Gutachtens sowie ein Exemplar für den Verfasser in Schriftform erstellt. Weiter wurde dem Amtsgericht eine Kopie als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

Das Gutachten dient der Verkehrswertermittlung zur Vorbereitung des Versteigerungstermins. Es wird darauf hingewiesen, dass im Gutachten für das Versteigerungsverfahren unter Umständen verfahrensrechtliche Besonderheiten Berücksichtigung finden, die sich von der Verkehrswertermittlung für andere Zwecke unterscheiden können. Dementsprechend ist der ermittelte Verkehrswert nicht allgemein gültig.

2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Geografische Lage:	Das Wertermittlungsobjekt liegt im Bundesland Bayern in der Gemeinde Staudach-Egerndach (Landkreis Traunstein).
Fakten zur Makrolage:	Die Fläche von Staudach-Egerndach beträgt 19,34 km² mit zum 30.06.2025 insgesamt 1.115 gemeldeten Einwohnern. Dies entspricht einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 58 Einwohnern pro km². Die Fläche gilt damit als dünn besiedelt.
überörtliche Anbindung / Entfernungen:	Da es sich im vorliegenden Bewertungsfall um eine Landwirtschaftsfläche handelt, wird auf die Darstellung der Verkehrsanbindung wie Bus, Bahn und Flughafen verzichtet. Die nächstgelegenen größeren Städte sind Traunstein (ca. 21 km), Rosenheim (ca. 38 km) und Salzburg (ca. 59 km).

2.1.2 Kleinräumige Lage

Beurteilung der Lage (Erreichbarkeit):

Die Erreichbarkeit des Objektes ist als durchschnittlich und für die Landwirtschaft als üblich zu bewerten. Die Bergener Straße bietet zwar Anschluss, eine direkte Zufahrt ist jedoch nur über eine unbefestigte Straße (Schotterweg) möglich.

Mikrolage:

Die zu bewertende Grünlandfläche befindet sich ca. 700m nördlich der Bergener Straße (Höhe Avenhausen) im Egerndacher Filz. Die Zufahrt für landwirtschaftliches Gerät ist grundsätzlich möglich, jedoch ist die Fläche als Vogelschutzgebiet und Biotop gekennzeichnet, wodurch die landwirtschaftliche Nutzung sehr eingeschränkt ist.

Die direkte Umgebung durch land- und forstwirtschaftliche Flächen bzw. ökologische Ausgleichsflächen geprägt.

Topografie:

eben

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:

Südseite:

ca. 38 m;

mittlere Tiefe:

ca. 400 m;

Grundstücksgröße:

insgesamt 11121,00 m²;

Bemerkungen:

fast rechteckige Grundstücksform

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart/Straßenausbau:

Schotterweg

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:

keine Einfriedung

Bodenschätzung:

Bodenschätzung

Bei der zu bewertenden Fläche handelt es sich gemäß der amtlichen Bodenschätzung um Grünland (Gr) mit der Bodenart Lehm (L). Der Standort ist der Bodenstufe der Misch- und Schichtböden sowie künstlich veränderter Böden zugeordnet (Bodenstufe: -). In klimatischer Hinsicht liegt das Grundstück in der Klimastufe b mit einer mittleren Jahrestemperatur von 7,0-7,9 °C; die ausgewiesene Wasserstufe 4 weist auf erhöhte Bodenfeuchtigkeit bzw. zeitweise Vernässung am Standort hin.

Als sonstige Angabe ist die Fläche als Streuwiese klassifiziert. Diese Einstufung korrespondiert mit der ausgewiesenen Grünlandzahl von 4, die im Vergleich zu intensiv bewirtschaftbaren Grünlandflächen als außerordentlich gering einzustufen ist. Eine Grünlandzahl in dieser Größenordnung indiziert eine stark eingeschränkte landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit, die typischerweise aus dem feuchten bis nassen Standortcharakter sowie aus naturschutzrechtlichen Bewirtschaftungsbeschränkungen

resultiert. Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ist unter diesen Bedingungen weder standortgerecht noch rechtlich zulässig; die Fläche ist praktisch ausschließlich zur extensiven Pflege im Rahmen der ökologischen Funktion geeignet.

Lage innerhalb von Natura-2000-Schutzgebieten

Das Bewertungsgrundstück liegt innerhalb des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets (FFH-Gebiet) – Moore südlich des Chiemsees“ (Gebiets-Nr. 8140-371, EU-Code DE8140371, Teilfläche DE8140371.05). Das FFH-Gebiet umfasst eine Gesamtfläche von rd. 3.571,5 ha und zählt zur biogeografischen Region kontinental (mitteleuropäisch). Es enthält eine Vielzahl prioritärer Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, darunter lebende Hochmoore (7110*), Moorwälder (91D0*) sowie Auenwälder (91E0*). Naturschutzfachlich ist das Gebiet als Mosaik aus unberührten offenen Hochmooren, Hochmoor-Regenerationsstadien und extensiv genutzten Flachland-Mähwiesen von herausragender Bedeutung.

Darüber hinaus befindet sich das Grundstück im Vogelschutzgebiet – Moore südlich des Chiemsees“ (Gebiets-Nr. 8141-471, EU-Code DE8141471, Teilfläche DE8141471.02) mit einer Gesamtfläche von rd. 2.720,3 ha.

Die Überlagerung mit zwei Natura-2000-Schutzgebieten begründet weitreichende naturschutzrechtliche Restriktionen gemäß §§ 32 ff. BNatSchG i. V. m. Art. 23 ff. BayNatSchG. Nutzungsänderungen oder Maßnahmen, die geeignet sind, die Erhaltungsziele der Schutzgebiete erheblich zu beeinträchtigen, bedürfen einer Verträglichkeitsprüfung und sind im Regelfall unzulässig. Dies ist bei der Verkehrswertermittlung wertmindernd zu berücksichtigen, da die Verfügungsfreiheit des Eigentümers in erheblichem Maße eingeschränkt ist.

Altlasten:

Zum Zeitpunkt der Bewertung liegen keine Untersuchungen, insbesondere keine Bodengutachten, hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen vor. Auf Basis der verfügbaren Informationen wird von einem unbelasteten Grundstück ausgegangen.

Anmerkung:

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Grund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt.

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025 vor. Hiernach besteht in Abteilung II und III des Grundbuchs von Egerndach, Blatt 1028, keine wertbeeinflussende Eintragung.

Anmerkung:

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden.

Herrschvermerke:

Aus den vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Hinweise auf bestehende Herrschvermerke; solche sind auch nicht zu vermuten.

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	In Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt.
Denkmalschutz:	Für das vorliegende Bewertungsobjekt konnten keine Bodendenkmäler ermittelt werden. Einschränkungen der Nutzbarkeit aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sind daher derzeit nicht erkennbar. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan:	Der Bereich des Bewertungsobjektes ist im Flächennutzungsplan als Streuwiese/Feuchtwiese und als geschützte Fläche gem. Art. 6d1BayNatSchG dargestellt (vgl. Anlage 2).
---------------------------------------	---

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität):	“reine” landwirtschaftliche Fläche (vgl. § 3 Abs. 1 ImmoWertV 21)
--	---

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Nach Auskunft des Eigentümers ist die Fläche eigengenutzt. Dem Sachverständigen keine gegenteiligen Erkenntnisse vor.

3 Ermittlung des Verkehrswerts

3.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das als Filze genutzte Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 285 zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	
Egerndach	1028	16	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Staudach-Egerndach		285	11.121 m ²

3.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Bodenrichtwerten können auch geeignete Vergleichskaufpreise zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Die Bodenwertermittlung erfolgt vorliegend auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen für gleiche oder vergleichbare landwirtschaftliche Flächen (Filzen) in der Bewertungsregion. Die herangezogenen Vergleichskaufpreise wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Übertragbarkeit auf das Bewertungsgrundstück geprüft. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von den Vergleichsgrundstücken in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Lage, Bodenbeschaffenheit, Ertragsfähigkeit, Zuschnitt und Größe – werden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt (§§ 25 und 26 ImmoWertV).

3.3 Bodenwertermittlung

Die herangezogenen Vergleichswerte wurden hinsichtlich der Bodengüte auf eine einheitliche Basis angepasst, um die Vergleichbarkeit mit dem Bewertungsgrundstück herzustellen.

Zum Zwecke der Anonymisierung und aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Kaufdaten, Kaufpreise sowie die Grundstücksflächen der Vergleichsobjekte gerundet. Dies dient dazu, für Dritte eine Identifizierung der konkreten Grundstücke zu unterbinden, da der Sachverständige zur weitestmöglichen Anonymisierung der Vergleichsdaten verpflichtet ist.

Die vorgenommenen Rundungen haben keinen Einfluss auf die Wertermittlung. Die originären Kaufpreisauskünfte verbleiben in der Hausakte des Sachverständigen.

3.3.1 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Objekt → ↓ Merkmal	Bewertungs- objekt	Vergleichsobjekte			
		Vergleichs- kaufpreis Nr.8	Vergleichs- kaufpreis Nr.7	Vergleichs- kaufpreis Nr.6	Vergleichs- kaufpreis Nr.5
Lage / Quelle (Fußnotenbezeichnung)		LQ1	LQ2	LQ3	LQ4
Wert / Preis [€/m ²]	gesucht	4,00	3,00	2,57	3,00
beitragsrechtlicher Zu- stand	frei	frei	frei	frei	frei
beitragsfreier Vergleichswert/-preis [€/m ²]		4,00	3,00	2,57	3,00
Stichtag	16.12.2025	01.01.2025	01.06.2024	01.01.2025	01.01.2025
Anpassungsfaktor	—	× 1,05	× 1,08	× 1,05	× 1,05
Erläuterung (Fußnotenbezeichnung)		B10	B20	B30	B40
angepasster beitragsfreier Vergleichswert/-					

preis [€/m ²]	4,19	3,23	2,69	3,14
Gewicht	× 2,00	× 1,00	× 1,00	× 0,50
angepasster beitragsfreier Vergleichswert/- preis × Gewicht [€/m ²]	8,38	3,23	2,69	1,57

Erläuterungen zur Anpassung der Vergleichsobjekte

LQ1

Gemäß Lage: Egerndacher Filz,

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 27.11.2025

B10

Der Kaufpreis wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst. Sachverständig erfolgt eine Anpassung in Höhe von 5 % analog der Entwicklung für Land und Forstwirtschaftliche Flächen im Landkreis.

LQ2

Gemäß Lage: Egerndacher Filz,

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 27.11.2025

B20

Der Kaufpreis wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst. Sachverständig erfolgt eine Anpassung in Höhe von 5 % analog der Entwicklung für Land und Forstwirtschaftliche Flächen im Landkreis.

LQ3

Gemäß Lage: Egerndacher Filz,

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 27.11.2025

B30

Der Kaufpreis wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst. Sachverständig erfolgt eine Anpassung in Höhe von 5 % analog der Entwicklung für Land und Forstwirtschaftliche Flächen im Landkreis.

LQ4

Gemäß Lage: Rottau,

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 27.11.2025

B40

Der Kaufpreis wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst. Sachverständig erfolgt eine Anpassung in Höhe von 5 % analog der Entwicklung für Land und Forstwirtschaftliche Flächen im Landkreis.

Objekt → ↓ Merkmal	Bewertungs- objekt	Vergleichsobjekte			
		Vergleichs- kaufpreis Nr.4	Vergleichs- kaufpreis Nr.3	Vergleichs- kaufpreis Nr.2	Vergleichs- kaufpreis Nr.1
Lage / Quelle (Fußnotenbezeichnung)		LQ1	LQ2	LQ3	LQ4
Wert / Preis [€/m²]	gesucht	2,37	3,00	5,00	1,94
beitragsrechtlicher Zu- stand	frei	frei	frei	frei	frei
beitragsfreier Vergleichswert/-preis [€/m²]		2,37	3,00	5,00	1,94
Stichtag	16.12.2025	01.06.2024	01.06.2024	01.06.2025	01.06.2025
Anpassungsfaktor	—	× 1,08	× 1,08	× 1,00	× 1,00
Erläuterung (Fußnotenbezeichnung)		B10	B20		
angepasster beitragsfreier Vergleichswert/- preis [€/m²]		2,55	3,23	5,00	1,94
Gewicht		× 0,50	× 0,50	× 1,00	× 1,00
angepasster beitragsfreier Vergleichswert/- preis × Gewicht [€/m²]		1,27	1,61	5,00	1,94

Erläuterungen zur Anpassung der Vergleichsobjekte

LQ1

Gemäß Lage: Rottau,

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 27.11.2025

B10

Der Kaufpreis wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst. Sachverständig erfolgt eine Anpassung in Höhe von 5 % analog der Entwicklung für Land und Forstwirtschaftliche Flächen im Landkreis.

LQ2

Gemäß Lage: Rottau,

Quelle: schriftlicher Auskunft des Gutachterausschuss vom 27.11.2025

B20

Der Kaufpreis wird zum Wertermittlungsstichtag konjunkturell an den Markt angepasst. Sachverständig erfolgt eine Anpassung in Höhe von 5 % analog der Entwicklung für Land und Forstwirtschaftliche Flächen im Landkreis.

LQ3

Gemäß Lage: Egerndacher Filz,

Quelle: schriftlicher Auskunft des Gutachterausschuss vom 27.11.2025

LQ4

Gemäß Lage: Egerndacher Filz,

Quelle: schriftlicher Auskunft des Gutachterausschuss vom 27.11.2025

Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten

(vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 ImmoWertV)

Aus der Summe aller angepassten und für diese Bodenwertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/-preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten

Kein angepasster Vergleichswert/-preis unter- bzw. überschreitet diese Ausschlussgrenzen.

Damit ergibt sich der relative Bodenwert wie folgt:

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswerte/-preise (ohne Ausreißer)		25,70 €/m ²
Summe der Gewichte (ohne Ausreißer)	:	7,50
vorläufiger gemittelter relativer Bodenwert	=	3,43 €/m²

Hinweis: In den nachfolgenden Wertermittlungsverfahren wird aus bewertungstheoretischen Gründen zunächst der objektspezifisch angepasste **beitragsfreie** Bodenrichtwert verwendet. Der Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge wird in den herangezogenen Wertermittlungsverfahren als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in Abzug gebracht.

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		3,43 €/m ²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	3,43 €/m²
Fläche	×	11.121,00 m ²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	38.145,03 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	38.145,03 €
	rd.	<u>38.100,00 €</u>

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **38.100,00 €**.

3.4 Vergleichswertermittlung

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)		38.100,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert	=	38.100,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert	=	38.100,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert	=	38.100,00 €
	rd.	38.100,00 €

3.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

3.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der

allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

3.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

3.5 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren.

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **38.100,00 €** ermittelt.

Der **Verkehrswert** für das als Filze genutzte Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 285

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Egerndach	1028	16
Gemarkung	Flur	Flurstück
Staudach-Egerndach		285

wird zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 mit rd.

38.100 €

in Worten: achtunddreißigtausendeinhundert Euro

geschätzt.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Bad Endorf, den 07. April 2026

Sedlmeier Manfred

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 10.000 EUR begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Digitale Ausfertigung

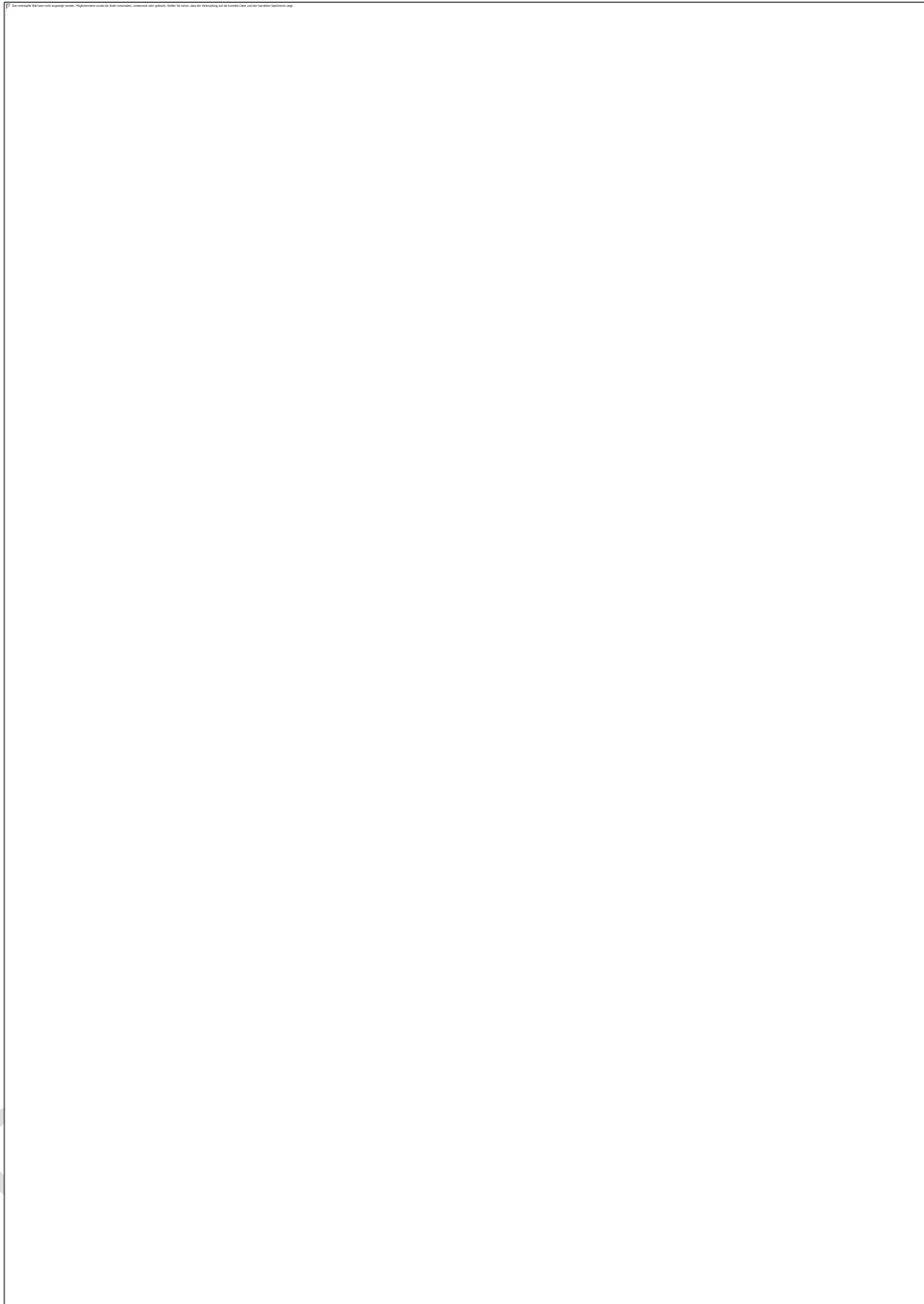
4 Verzeichnis der Anlagen

- Anlage 1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan
- Anlage 2: Lageplan im Maßstab 1:500.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- Anlage 3: Lageplan im Maßstab 1:50.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- Anlage 4: Lageplan im Maßstab 1:10.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- Anlage 5: Fotos

Digitale Ausfertigung

Anlage 1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Seite 1 von 1

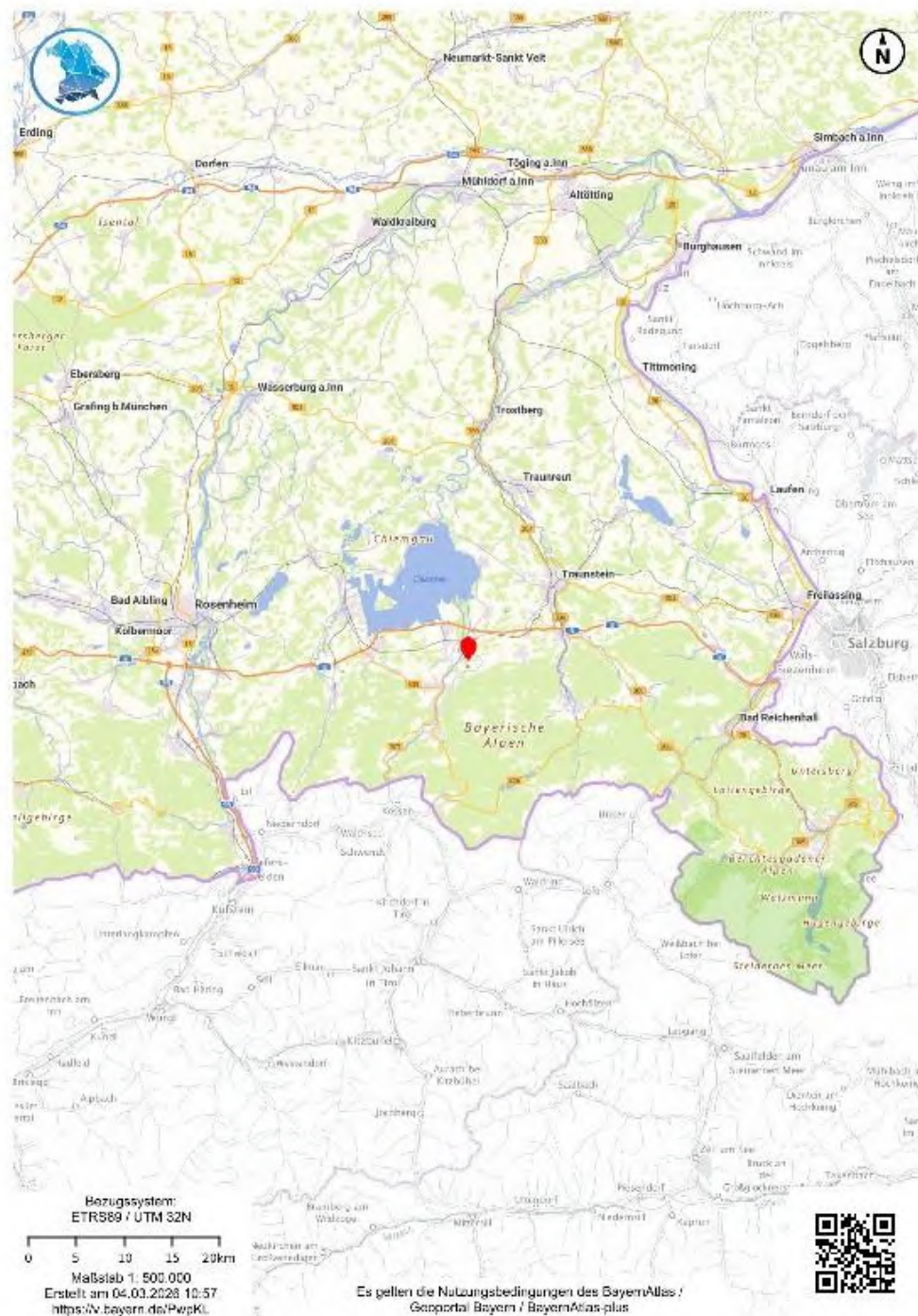


19

19

Anlage 2: Lageplan im Maßstab 1:500.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungs-objekts

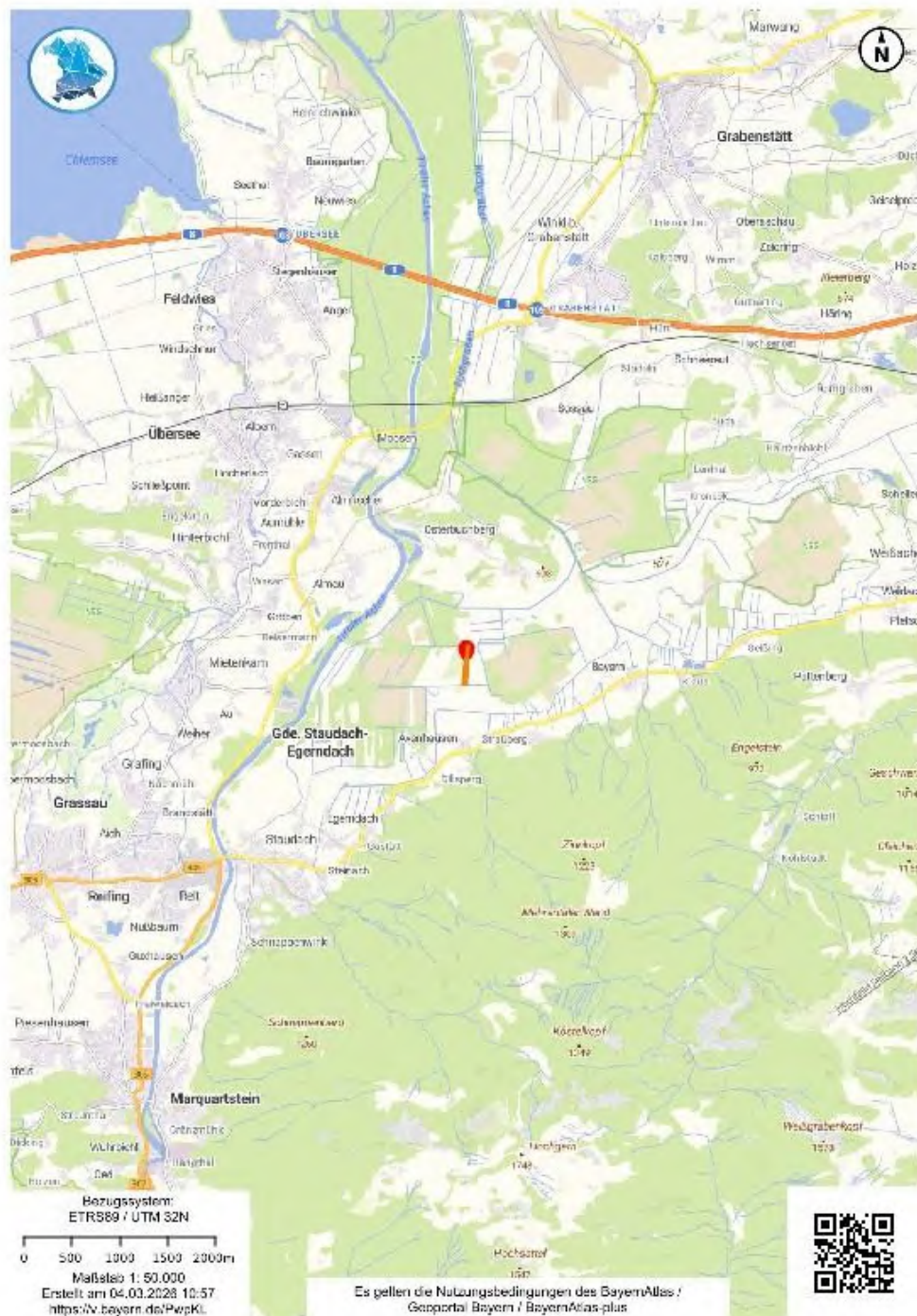
Seite 1 von 1



© Bayerische Vermessungsverwaltung 2026, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, mit Darstellung durch den Anwender

**Anlage 3: Lageplan im Maßstab 1:50.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungs-
objekts**

Seite 1 von 1



© Bayerische Vermessungsverwaltung 2026, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, mit Darstellung durch den Anwender

Anlage 4: Lageplan im Maßstab 1:10.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Seite 1 von 1



© Bayerische Vermessungsverwaltung 2026, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, mit Darstellung durch den Anwender

Anlage 5: Fotos

Seite 1 von 5



Übersicht Fotostandorte

Anlage 5: Fotos

Seite 2 von 5



Bildposition 1: Blick nach Norden



Bildposition 1: Blick nach Osten



Bildposition 1: Blick nach Süden



Bildposition 1: Blick nach Westen

Anlage 5: Fotos

Seite 3 von 5



Bildposition 2: Blick nach Norden

Bildposition 3: Blick nach Süden



bei Bildposition 3: Nördlicher Grundstücksteil
- Gehölz/Unland

bei Bildposition 3: Nördlicher Grundstücksteil
- Gehölz/Unland

Anlage 5: Fotos

Seite 4 von 5



bei Bildposition 3: Nördlicher Grundstücksteil - Gehölz/Unland

bei Bildposition 3: Nördlicher Grundstücksteil - Gehölz/Unland (Grenzmarkierung)



Bildposition 3: Blick Richtung Süden/westlicher Grundstücksrand

Bildposition 3: Fotopunkt an der westlichen Grundstücksgrenze mit Blick nach Osten



Bei Bildposition 4: Sichtbare Vernässung / Boden staunässegefährdet